

1501089-81.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... informais, ele teria confessado o tráfico, dizendo que recebeu as drogas de terceira pessoa a fim de que as levasse para uma "biqueira".

Interrogado, Fabrício confessou. Disse que, de fato, estava com as drogas, mas apenas para transportá-las para a "biqueira".

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501089-81.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501089-81.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FABRICIO DE ARAUJO TAVARES

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. FABRICIO DE ARAÚJO TAVARES foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, hora e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 45 porções de maconha (92,5g), 30 porções de cocaína (22,7g), 100 porções de "crack" (22,8g) e 05 frascos de "lança-perfume".

Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 57/59).

Notificado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 103/04).

Denúncia recebida em 18.04.2022 (fl. 123).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade. É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 03/05), autos de exibição e apreensão (fls. 06/07), auto de constatação (fls. 28/30), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha, cocaína e tricloroetileno (fls. 115/117 e 138/142), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Rogério Alves Rodrigues e Lincoln Jacoud Daniel disseram que era de noite e estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, próximo a conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado, já conhecido de abordagens anteriores. Percebendo a aproximação da viatura, ele desviou o olhar, aparentando um certo nervosismo. Resolveram, então, abordá-lo. Detido, com ele localizaram, na mochila que carregava, as diversas porções de maconha, cocaína, "crack" e "lança-perfume" apreendidas. Em conversas informais, ele teria confessado o tráfico, dizendo que recebeu as drogas de terceira pessoa a fim de que as levasse para uma "biqueira".

Interrogado, Fabrício confessou. Disse que, de fato, estava com as drogas, mas apenas para transportá-las para a "biqueira".

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que tinham condições de ver - e viram - o acusado, em atitude suspeita, próximo a local conhecido como ponto de tráfico, carregando uma mochila, dentro da qual, uma vez abordado, localizaram as porções de maconha, cocaína, "crack" e "lança-perfume" apreendidas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Não há que se falar, portanto, em consumo pessoal, mesmo porque, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06:

quantidade considerável, já que apreendidas 45 porções de maconha (92,5g), 30 porções de cocaína (22,7g), 100 porções de "crack" (22,8g) e 05 frascos de "lança-perfume"; local próximo a ponto conhecido de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme palavra dos PM; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via pública após o acusado adotar conduta suspeita após perceber a aproximação da viatura; antecedentes negativos, tendo em vista as duas passagens anteriores do acusado por tráfico, já tendo sido, inclusive, condenado em uma delas, embora ainda pendente de análise recurso de apelação (fls. 38/45).

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie, até mesmo em razão da confissão.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas 45 porções de maconha (92,5g), 30 porções de cocaína (22,7g), 100 porções de "crack" (22,8g) e 05 frascos de "lança-perfume", com capacidade, portanto, de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também negativa, em vista do maior poder vulnerante

da cocaína e do “crack”; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, tendo em vista as duas passagens anteriores por tráfico, com condenação, inclusive, em uma delas, embora ainda pendente de análise recurso de apelação (fls. 38/45); motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro porque, embora tecnicamente primário, o acusado ostenta duas passagens anteriores por tráfico, com condenação, inclusive, em uma delas, embora ainda pendente de análise recurso de apelação (fls. 38/45). Não bastasse isso, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, próximo a conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, é evidente que o acusado não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Fabrício de Araújo Tavares como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, condenando-o a 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa – calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Por fim, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, encerrada a instrução, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo com antecedentes específicos no tráfico. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para a quantidade e natureza das drogas apreendidas – 45 porções de maconha (92,5g), 30 porções de cocaína (22,7g), 100 porções de “crack” (22,8g) e 05 frascos de “lança-perfume”. Assim, absolutamente necessária a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, já que nada desprezível a pena imposta em concreto.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA